

RECLAMAÇÃO Nº 001/2026 – PAULISTA – PB

À ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

ASSUNTO: RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VISANDO À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE FATURADOS PELA CONCESSIONÁRIA.

O MUNICÍPIO DE PAULISTA, Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ Nº: 08.945.727/0001-53, pessoa jurídica de direito público interno, com sede Rua Cândido Assis Queiroga, 30 - Centro, 58.860-000, Paulista, Estado da Paraíba, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional a Sr. Lucas de Sousa Pereira, por meio do representante legal RUDÁ PEREIRA BRASIL, devidamente constituídos na forma da procuração em anexo (Anexo I), vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue.

I. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua Cláusula Primeira (Anexo II), confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as

instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária de energia e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. Os serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do Município, perante a própria concessionária local, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela ANEEL e o Código de Defesa do Consumidor. **(grifou-se)**

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

Municípios do Estado da Paraíba • ANO XVI | Nº 3954

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA**

**EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº IN00018/2025**

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica de titularidade do Município de Paulista/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2025, nos termos do Art. 74, inciso III, alíneas “b”, “c” e “e”, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Paulista e: CT Nº 00109/2025 - 11.07.25 - RUDÁ PEREIRA BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R\$ 311.541,54.

Publicado por:
Manoel Francisco de Almeida Neto
Código Identificador: 75598973

II. DOS FATOS E DOS DIREITOS

8. Trata-se de reclamação administrativa interposta com vistas à restituição de valores indevidamente faturados devido a cobrança indevida realizada pela Concessionária, consistente na inclusão de valores referentes a “perdas em reatores” de lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio, no faturamento do parque de iluminação pública do Município, apurado exclusivamente por estimativa.
9. Nos termos do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o faturamento da energia elétrica consumida por equipamentos auxiliares deve observar, no máximo, os limites de perdas estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis, aferidas em condição “a frio”, bem como as especificações metrológicas expedidas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 35/2022. Para os reatores de lâmpadas de vapor de sódio e de vapor metálico, os limites máximos admissíveis de perdas encontram-se expressamente definidos nas normas da ABNT, em especial a NBR 13593:2011 e a NBR 14305:2015, respectivamente, as quais possuem caráter vinculante e de observância obrigatória pela Concessionária.
10. No que se refere às lâmpadas fluorescentes, inexistente norma técnica da ABNT ou previsão regulatória que autorize a imputação de perdas adicionais de reator para fins de faturamento. Ademais, no caso específico das lâmpadas fluorescentes compactas, o reator integra o próprio conjunto do equipamento, razão pela qual a potência nominal declarada já contempla eventuais perdas inerentes ao seu funcionamento. Assim, a inclusão de valores a título de “perdas de reator” no faturamento revela-se desprovida de base técnica, normativa e jurídica, configurando cobrança indevida, em afronta direta ao art. 473 da REN nº 1.000/2021 e aos princípios da legalidade e da modicidade tarifária.
11. Tal entendimento encontra-se pacificado e reiteradamente consolidado no âmbito da ANEEL, conforme consignado no Despacho nº 1.456/2023-STD/ANEEL, bem como em sucessivas decisões proferidas por sua Diretoria Colegiada nos processos nº 48500.002048/2023-42, 48500.002050/2023-11, 48500.002051/2023-66, 48500.006919/2022-16, 48500.005659/2023-42, 48500.005762/2023-92, 48500.004731/2023-14, 48500.002136/2023-44, 48500.006249/2023-19 e 48500.006121/2023-55. Em todos esses precedentes, a Agência Reguladora

determinou a estrita observância dos limites máximos de perdas “a frio” definidos pelas normas técnicas da ABNT, vedando expressamente a realização de cobranças baseadas em estimativas genéricas ou desprovidas de respaldo técnico-normativo, sob pena de caracterização de cobrança indevida.

12. À luz do entendimento reiterado e uniforme firmado pela ANEEL nos julgamentos supracitados, destaca-se, a título exemplificativo, o posicionamento adotado no julgamento do Processo nº 48500.006121/2023-55, no qual restou expressamente reconhecida a **ilegalidade da inclusão de perdas não comprovadas e não autorizadas normativamente no faturamento da classe Iluminação Pública**, reafirmando-se o dever da Concessionária de limitar a cobrança aos parâmetros técnicos reguladoramente admitidos, bem como de proceder à restituição dos valores faturados a maior:

DESPACHO Nº 320, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025

[...]

DECIDE:

(i) conhecer do recurso interposto pela Enel Distribuição Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC/11411/2022, para, no mérito, negar-lhe provimento; (ii) conhecer do recurso interposto pelo Município de Jaguaribe – CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC/11411/2022, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de:

(ii.a) reformar parcialmente a decisão exarada pelo Conselho Diretor da ARCE no Processo PROC/OUV/PROC/11411/2022 e **determinar que a Enel Distribuição Ceará corrija as perdas aplicadas no faturamento do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT;**

(ii.b) determinar que a Enel Distribuição Ceará **revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas de vapor de sódio, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT**, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;

(ii.c) determinar que a Enel Distribuição Ceará **revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a excluir, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas fluorescentes, as perdas consideradas, visto que a perda indicada pela ABNT é zero**, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº

414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;

(ii.d) determinar à Enel Distribuição Ceará enviar aos representantes do Município o detalhamento dos cálculos dos valores devolvidos, conforme art. 133 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, discriminando os valores faturados incorretamente para cada tipo de lâmpada, atualização e juros incidentes;

(iii) determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias após o seu trânsito em julgado; e

(iv) determinar que a distribuidora envie à ANEEL, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após o prazo previsto no item (viii) desta decisão, comprovação do seu cumprimento.

(grifou-se)

13. Diante do arcabouço normativo e do entendimento consolidado no âmbito da ANEEL, o tratamento regulatório aplicável à matéria impõe as seguintes balizas:
 - (i) para reatores de lâmpadas de vapor de sódio, vapor metálico e vapor de mercúrio, admite-se, no máximo, a consideração das perdas estritamente previstas nas respectivas normas técnicas da ABNT, aferidas nos termos regulamentares; e
 - (ii) para lâmpadas fluorescentes, diante da inexistência de norma técnica específica que autorize a imputação de perdas adicionais e, no caso das fluorescentes compactas, por se tratar de conjunto indissociável entre lâmpada e reator, as perdas adicionais devem ser fixadas em zero, sendo vedada qualquer majoração por estimativa.
14. No caso concreto, verifica-se que os percentuais de perdas adotados pela Concessionária extrapolam os limites máximos admitidos pelas normas técnicas aplicáveis, configurando cobrança indevida e prática incompatível com o regime regulatório vigente. Tal conduta afronta diretamente o art. 473 da REN nº 1.000/2021, o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, inciso III, 39, inciso V, e 42, parágrafo único. Impõe-se, portanto, a devolução dos valores faturados a maior, nos termos do art. 323, inciso II, da REN nº 1.000/2021, em consonância com o entendimento firmado no Despacho nº 2.006/2024, acrescida dos devidos encargos legais.
15. Constata-se, ainda, que os percentuais de perdas considerados no faturamento realizado pela Concessionária ultrapassam os limites máximos previstos nas normas técnicas da ABNT aplicáveis, em manifesta desconformidade com o art. 473 da REN nº 1.000/2021 e com o entendimento reiterado e vinculante da ANEEL, conforme demonstrado de forma objetiva na tabela comparativa apresentada a seguir.

Tabela 1: percentuais de perdas faturados pela Concessionária

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO - VS, VAPOR METÁLICO - VT e VAPOR MERCÚRIO - VM									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENERGISA-PB	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENERGISA-PB	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
VS	70	14	14,998	0,998	554	16.738,53	16.542,00	196,53	23.584,16
VS	150	22	25,995	3,995	1	62,56	61,14	1,42	170,41
VT	250	23	29	6	1	99,18	97,04	2,13	255,94
VM	400	39,59	41,00	1,41	14	2.194,65	2.187,63	7,02	842,03
TOTAL					570	19.094,92	18.887,814	207,104	24.852,537
								Dobro	49.705,075

16. Os dados e quantitativos acima apresentados foram extraídos do Quadro de Iluminação Pública – QIP, referente a março de 2020 (Anexo II), documento elaborado e utilizado pela própria Concessionária como base de cálculo para o faturamento mensal da unidade consumidora da classe Iluminação Pública. Ressalta-se que referido faturamento é realizado por estimativa, a partir das informações constantes no QIP, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância dos limites técnicos e regulatórios aplicáveis, bem como evidencia a responsabilidade exclusiva da Concessionária pela correção dos parâmetros adotados.
17. Com base nas informações constantes do referido Quadro de Iluminação Pública – QIP, apura-se a ocorrência de faturamento a maior da ordem de **207,104 kWh** por mês. Projetado tal excedente para o período de **120 (cento e vinte) meses**, correspondente a 10 (dez) anos, obtém-se um montante total indevidamente faturado de **24.852,537 kWh**. À luz do entendimento consolidado no Despacho nº 2.006/2024, bem como nos termos do art. 205 do Código Civil, do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a repetição do indébito em dobro, perfazendo o total de **49.705,075 kWh**, acrescido de atualização monetária e juros moratórios, a serem calculados até a efetiva restituição dos valores ao Município.
18. Registre-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 consolidou, em linhas gerais, o entendimento já firmado pela revogada Resolução Normativa nº 414/2010, mantendo a diretriz regulatória quanto aos critérios de faturamento da classe Iluminação Pública. Nesse sentido, dispõe o art. 473 da REN nº 1.000/2021:

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do

fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

19. Destaca-se que o dispositivo não autoriza a adoção unilateral de percentuais genéricos ou estimativas dissociadas das normas técnicas aplicáveis, tampouco a imputação de perdas não comprovadas ou não previstas em norma específica, reforçando a ilegalidade da cobrança realizada pela Concessionária no caso concreto.
20. No que se refere às lâmpadas fluorescentes, é expressamente vedada a cobrança de valores a título de “perdas de reator”, haja vista a inexistência de respaldo em norma técnica da ABNT que autorize tal imputação e, especialmente, porque, no caso das lâmpadas fluorescentes compactas, o reator integra o próprio conjunto do equipamento, estando eventuais perdas já incorporadas à potência nominal declarada pelo fabricante.
21. Não obstante essa vedação técnica e regulatória, verifica-se que a Concessionária procedeu à cobrança indevida de perdas em reatores nos faturamentos mensais da unidade consumidora da classe Iluminação Pública, realizados por estimativa e sem medição efetiva, em manifesta afronta ao art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e ao entendimento reiterado e consolidado da ANEEL, conforme evidenciado na tabela demonstrativa apresentada a seguir.

Tabela 2: Quantitativo de lâmpadas, cuja perda é zero.

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENERGISA-PB	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENERGISA-PB	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
FLUORESCENTE	40	0	17,14	17,14	33	671,30	469,90	201,40	24.167,79
FLUORESCENTE	20	0	13,33	13,33	231	2.741,13	1.644,64	1.096,48	131.578,02
TOTAL					264	3.412,42	2.114,541	1.297,88	155.745,81

Dobro	311.491,63
-------	------------

22. Os dados e quantitativos acima apresentados foram extraídos do Quadro de Iluminação Pública – QIP, referente a março de 2022 (Anexo II), documento elaborado e utilizado pela própria Concessionária como base de cálculo para o faturamento mensal da unidade consumidora da classe Iluminação Pública. Ressalta-se que referido faturamento é realizado por estimativa, a partir das informações constantes no QIP, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância dos limites técnicos e regulatórios aplicáveis, bem como evidencia a responsabilidade exclusiva da Concessionária pela correção dos parâmetros adotados
23. Diante do exposto, apura-se a ocorrência de cobrança indevida correspondente a **1.297,88 kWh/mês**, relativa exclusivamente às lâmpadas fluorescentes. Projetado tal

excedente para o período de **120 (cento e vinte) meses**, equivalente a 10 (dez) anos, o montante total indevidamente faturado perfaz **155.745,81 kWh**. Nos termos do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a **repetição do indébito em dobro**, totalizando **311.491,63 kWh**, acrescida de atualização monetária e juros moratórios, a serem apurados até a efetiva restituição.

24. No que concerne à interpretação do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — dispositivo que reproduz, em essência, o teor do art. 25 da revogada REN nº 414/2010 —, a ANEEL firmou entendimento no sentido de que as **perdas de reatores, quando excepcionalmente admitidas**, devem ser calculadas **exclusivamente com base nas perdas máximas “a frio”** previstas nas normas técnicas da ABNT, sendo **expressamente vedadas estimativas “a quente”**, percentuais genéricos ou quaisquer acréscimos **destituídos de amparo técnico-normativo**. Tal orientação encontra-se formalizada, entre outros atos, na **Nota Técnica nº 76/2023-SMA/ANEEL** e no **Despacho nº 1.456/2023-STD/ANEEL**, consolidando o entendimento regulatório aplicável ao caso concreto.

III. DOS ANEXOS

25. Seguem anexos a este requerimento os seguintes documentos:

- a) Anexo I – Procuração e demais documentos.
- b) Anexo II – Contrato de Mandato e demais documentos.

IV. DOS PEDIDOS

26. Ante o exposto, **requer-se** à Concessionária:

- c) que, em estrita observância às normas da Aneel e às cláusulas do contrato de concessão, promova a **análise, solução e resposta conclusiva** à presente reclamação no **prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis**, nos termos do **art. 408, I, da REN nº 1.000/2021**;
- d) que **efetue a devolução integral** dos valores **indevidamente** cobrados a título de “perdas em reatores” referentes a **lâmpadas de vapor mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e fluorescentes**, relativamente aos **últimos 10 (dez) anos**, contados do primeiro protocolo da reclamação, conforme o **Despacho nº 2.006/2024** (aplicação do **art. 205 do Código Civil**), **em dobro** (art. 323 da



REN nº 1.000/2021 e **art. 42, parágrafo único, do CDC**), acrescidos de **atualização monetária e juros** até a efetiva devolução;

- e) que a devolução se dê **por depósito em conta corrente de titularidade do Município**, na forma do **art. 323, § 7º, II, da REN nº 1.000/2021**, comunicando-se o cumprimento **por escrito** ao representante que a esta subscreve;
- f) que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), bem como da eficiência e celeridade (Lei nº 9.784/1999, art. 2º), e às regras de representação do consumidor perante a distribuidora/Aneel (REN nº 1.000/2021, art. 9º), **todas as comunicações, intimações e notificações relativas a esta reclamação sejam dirigidas exclusivamente ao representante legal do Município que subscreve**, preferencialmente por meio eletrônico, no endereço eletrônico **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br**, reputando-se ineficazes aquelas enviadas a terceiros ou ao antigo representante, por risco de cerceamento de defesa;
- g) caso a Concessionária alegue a existência de **dívida líquida e exigível** em face do Município, que, **na mesma resposta**, apresente **quadro analítico e documental** claro e segregado, em estrita observância aos deveres de transparência e informação (CDC, art. 6º, III, e Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50), contendo, **obrigatoriamente**:
- débitos de **consumo**;
 - débitos oriundos de **TOI de Censo**;
 - débitos oriundos de **TOI comum**;
 - débitos de **faturas desagrupadas**;
 - dívidas prescritas** (dívida com **mais de 60 meses**). Deverá constar, ainda, a **data da última atualização** da dívida informada

Atenciosamente,

RUDA PEREIRA
BRASIL SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE
ADVOC:555875060
00130

Assinado de forma digital por RUDA
PEREIRA BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOC:55587506000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital P1 A1, ou=Presencial,
ou=55163090001145, ou=IC-SynquantID
Multipla, cn=RUDA PEREIRA BRASIL
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOC:55587506000130
Dados: 2026.02.20 15:07:11 -03'00'

Rudá Pereira Brasil
Representante Município